

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3027/2530

นาย โทมัส เวนน์ เอิร์ท
บริษัท บอสเวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล
สิงคโปร์ (พี . ที . อี .) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 254, มาตรา 271, มาตรา 290, มาตรา 319
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา 31

การที่บุคคลภายนอกส่งเงินที่โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดไว้ชั่วคราวมาตามคำ
บังคับของศาลตามที่โจทก์ขอ หลังจากที่ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีเมื่อคดีถึงที่สุด
แล้วนั้น เงินดังกล่าวจึงเป็นเงินที่เจ้าพนักงานได้ยึดหรืออายัดไว้ตามคำพิพากษามาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 แม้คดีนี้ศาลชั้นต้นจะได้มีคำสั่ง
ให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันกับคดีของโจทก์คดีอื่นและศาลออกคำบังคับ
ในวันเดียวกันก็ตามแต่เมื่อโจทก์คดีอื่นมิได้ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยหนี้ตามมาตรา 290
โจทก์คดีอื่นจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับส่วนเฉลี่ยจากเงินนั้นแต่อย่างใดดังนั้น การที่ศาล
ชั้นต้นสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำบัญชีส่วนเฉลี่ยของเจ้าหนี้อื่นตามมาตรา 319 จึง
เป็นการไม่ชอบ.

ชั้นเดิมคดีนี้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้ากับคดีอื่นของศาลแรงงานกลางรวม 10 สำนวนโจทก์ในสำนวนนี้คือโจทก์ที่ 9 เฉพาะสำนวนของโจทก์ที่ 8 โจทก์ที่ 9 และโจทก์ที่ 10 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้จำเลยชำระ เงินแก่โจทก์ที่ 8 จำนวน 63,019 บาทแก่โจทก์ที่ 9 จำนวน 745,200 บาทแก่โจทก์ที่ 10 จำนวน 184,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยเฉพาะสำนวนของโจทก์ที่ 9 ศาลแรงงาน กลางได้ออกหมายอายัดชั่วคราวตามคำขอของโจทก์ที่ 9 ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา 254, 255 และ 266 ในวันเดียวกับที่โจทก์ยื่นคำฟ้องโดย ห้ามมิให้บริษัทไทยเซลล์ ๒ ลูกหนี้ของจำเลยชำระเงิน 745,200 บาทแก่จำเลยหลัง จากศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางแล้วบริษัทไทยเซลล์ ๒ ได้ ส่งเงินจำนวน 683,348.40 บาท (โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับจำนวนเงิน 745,200 บาท) มายังศาลแรงงานกลางตามหมายอายัดชั่วคราวและตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน บังคับคดี โจทก์ที่ 9 จึงขอรับเงิน 683,348.40 บาทจากศาลแรงงานกลางแต่ศาล แรงงานกลางเห็นว่าคดีต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 319 จึงสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำบัญชีส่วนเฉลี่ยแล้วปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา 319

โจทก์ที่ 9 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่าการที่บริษัทไทยเซลล์ ๒ ส่งเงินมายังศาล แรงงานกลางนั้นได้ส่งมาหลังจากที่ศาลแรงงานกลางออกหมายบังคับคดีแล้วตาม หนังสือของเจ้าพนักงานบังคับคดีเพราะฉะนั้นเงินจำนวน 683,348.40 บาทจึงเป็น เงินที่เจ้าพนักงานได้ยึดหรืออายัดไว้ตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา 290 โจทก์ที่ 8 และโจทก์ที่ 10 หาได้ยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ตาม มาตรา 290 ไม่ โจทก์ที่ 8 และโจทก์ที่ 10 จึงไม่มีสิทธิที่จะขอรับส่วนเฉลี่ยจาก จำนวนเงิน 683,348.40 บาทประการใดการขอเฉลี่ยหนี้ตามมาตรา 290 และการทำ

บัญชีส่วนเฉลี่ยแสดงจำนวนเงินที่จ่ายให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต่างเป็นบทบัญญัติที่อยู่ในลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่งด้วยกันแต่มาตรา 290 อยู่ในหมวด 1 หลักทั่วไปซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องกระทำก่อนต่อเมื่อได้กระทำแล้วได้มาซึ่งสิทธิตามมาตรา 290 แล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีหน้าที่ทำบัญชีส่วนเฉลี่ยแสดงจำนวนที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ขอเฉลี่ยจะพึงได้รับอันเป็นบทบัญญัติในหมวด 2 ที่ว่าด้วยการจ่ายเงินซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาชั้นหลังกฎหมายบัญญัติกระบวนการพิจารณาไว้เป็นขั้นตอนดังนี้ที่ศาลแรงงานกลางสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการในชั้นจ่ายเงินทั้งที่สิทธิที่จะได้รับเงินของโจทก์ที่ 8 และโจทก์ที่ 9 หามีไม่ จึงเป็นการคลาดเคลื่อนต่อกฎหมาย

พิพากษากลับให้ศาลแรงงานกลางจ่ายเงินจำนวน 683,348.40 บาทแก่โจทก์ที่ 9.

(จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง-สินवल คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>